

מסורת הש"ס

(א) לעיל 5, 3 (ב) צ"ק נ"ה. ערכין 12: א' גיטין 7. שו"ע מ"ב: (ד) צ"ב נ"ה; (ה) וקדושין על. וט"ז: א) וקדושין מ"ח. גטין א': כ"ה; וט"ז.

גליון הש"ס

נב' שורא דרייני. עיין לעיל נה ע"ב חו"ס ד"ה שלח אמר:

מוסף רש"י

יתומים שאמרו. אלארו חכמים הבא ליפרע מנכסי יתומים לא יפרע אלא בשבועה, והאילו הו"א שער, דלי הוה אביון דיתמי קיס דלמא הוה טעין ואמר אשבענא לי דלא פרעתיך ומשבעינן ליה, כדלמדין בשבועות (מ"ה). והשאלא קאן טענינן בשביל יתמי ואלא מילתא אפילו גדולים נמי (גיטין א'). שטרות היוצאים ביום אהר, הו"א שפיקו על שדה אחת של ראובן שחבר שטר מתנה למשען ושטר מתנה לוי ושהיה ביום אחד ומתא' שאין זו מחלק יותר מה כלל, ואפילו נחבר שמשען בשטר ולי אחרינו בערב, אין הקדמה בשעת אלא בירושלים כדלמדין גבי ההוא עובדא דליתמי דרמי בר חמא כי ויכוין דלא פירש לו לחלק למשען השעה, נמצא שלא זכירו בכמה זה של הטרב, והאילו לא מפרש בו שעת שחתיב ומתא' שיהיה שון (ושב"ם ב"ב ל"ה). רב אמר חולקין. דסקיףא הוא וליכא למימר הכא המוצא מתכירו דאין אחד מחזיק יותר מתכירו (שם). ושמאלא אמר שורא דרייני. לאווא שיהא נטרא לב הדיינים שהיה העתק אוהבו וכן קרובו יותר להוצא גמר ואפי' לו יטו את הקרקע ושמא עתה וכה בעל הקרקע בשל, אבל כשהיה אומר ויתקנו נדלי אחד נעל חתני שלא כדן (שם ובש"ז קדושין טו). עדי חתימה ברחי. משו ליה ספר כרימות (קדושין מ"ח).

תוספות ר"ד

בירושלים שעות הדין הובלן ידאות בשעה א' ואין שם אלא ק' חולקין בשוה בבאי קמיפלגי אמר שמואל כגון שומצת שדה א' שאינו שלו ובב"ח מאוחר שקרי"ג קא מיפלגי אמר ת"ק סבר מ"ש ל"ג וב"נ סבר משגיג פ"י כגון שמוצא א' מהי' שדות שגבו נשים ראשונות שדה שאינו שלו שבועת שגולה וסוף שיבואו בעלים ויטלוה ממנה וכשבהא ה"ל לגבות בכחובתה שדה ה"ל באה זו ועוררת למחר יבא הגגול ויטול שדהו מדאי ומצאתי קרח רצוני שתשבעי שלא גבית כחובתך בחיי הבעל ובכח"מ שקדם ונבא קמפלגי ת"ק סבר מ"ש ל"ג הילכך למח תשבע אם יבא הגגול ויטרוף מידה היא תחזור על הדי' ויטול ממנה מה שגבית דהוי לה די' ב"ח מאוחר. וב"נ סבר משגיג ואין הג' חזרת עלי' לפי' היא יכולה להשביעה. ר"ג ארב"א דבי"ע מ"ש ל"ג והכא בחוששין שמא תכסיף זו

כגון שנמצאת אחס. מן השלש שדות שגבו ג' נשים ראשונות: **שדה שאינה שלו.** שנודע שגולה וסוף שיצואו בעלים ויטלוה ממנה וכשצאה רביעית לגבות כתובתה משדה רביעית צאה זו ועומדת לאמר למחר יבא הגגול ויטול שדהו מידי וממצאתי קרחת רצוני שתשבעי שלא גבית כחובתך בחיי הבעל: **ובצעל חוב מאוחר שקדם וגבה קמיפלגי פ"ק סבר מה שגבה לא גבה.** הלכך למח תשבע אם יבא הגגול ויטרוף מוז תחזור היא על הרביעית ותטול ממנה מה שגבתה דהויא לה רביעית צעל חוב מאוחר: **וכן נגס סבר מה שגבה גבה.** ואין השלישית חוזרת עליה לפיכך יכולה להשבעה: **דנולי ענלמא מה שגבה לא גבה.** ושבעה דבן נגס טעמא מאי דקסבר חיישין שמא תכסיף הרביעית הוצאת את השדה שהיא גובה דכי חזיא דלא משבעינן לה ידעא דהדרא שלישית עילוה כשיטלו מה שצדיה ולא חיישא הך רביעית לאשכוחי לארעא אלא שמה ואכלה ות"ק לא חייש לשמא תכסיף: **דאביי קשישא איכא בניייהו.** והיתומים צאים להשבעה ולא בנמצאת שדה שאינה שלו מיירי: **יתומים שאמרו.** הבא ליפרע מהם לא יפרע אלא בשבועה אף בגדולים אמרו: **פרי אחי ופרי שותפי.** או מרי שותפי: **ואול חד מינייהו כהדיה לדינא.** דבבר שותף חזירו למימר בצעל הדין: **אנס לאו צעל דברים ידיי אס.** דבין זה שותחייב חזרי אני אדין עמך בחלקי: **ואילו ראשונה לשלישים לא קפני.** דתשבע לפי שבעה: **ולא אחרן.** שיחזיר וידון: **אלא דלא הוה.** האי שותף צמתא כשצא חזירו לדין: **צ' שטרות.** מכר שדה אחת לשני

בני ארס ביום אחד: **שורא דרייני.** לפי ראות עיני הדיינין יטילו הזכות והחובה: **שודא.** לשון השלכה כמו ירה צים דמתרגס שדי בינא (שמות טו): **כרבי מאיר דאמר.** לענין גט עדי חתימה עיקר כרימות וכן לענין השטרות ואלו שיהם נחתמו ביום אחד וצמקוס שאין כותבין שעות גלו דעמתייהו דאין מקפדין על הקודם לחזירו ואפילו זה שחריה זה צמנחה אין זה גובה יותר מזה הלכך מאי שודא דרייני איכא למימר אין אדם יכול ליפות כמו של זה משל זה: ושמואל

לרבנן נמי תהא האחרונה נמי זריכה שבעה כדן כל הבא ליפרע מנכסי יתומים ופ"ה דציתומים גדולים איירי ודלא כאב"י קשישא אלא בשבועה אלא תפירע נפרכת מנכסי יתומים אלא בשבועה ופ"ה דציתומים גדולים אינה זריכה שבעה וציתומים קטנים נמי ליכא לאוקומא דאין נזקקין לבכסי יתומים קטנים אא"כ רבית אוכלת צהן ואומר דס"ל כמ"ד בערכין פרק שוס היתומים (דף כב). אף לכתובה משום מוויזי וקשה מ"מ תיקשי מההיא דהנפרכת מנכסי יתומים לא תפירע אלא בשבועה דהא לעיל בהכותב (דף פו. פז. ד"ה מקשים פ"י ר"י דמיירי בגרסה דלית לה מוויזי כי היכי דלא תיקשי אמאי אינטריך למימני בגיטין אין אלמנה נפרעת מנכסי יתומים אלא בשבועה ואמר לי רבי דמ"מ אינטריך אלמנה בגיטין שלא נטעה לומר בגרסה ונימא דנוקקין בכל ענין דאילו צאלמנה ה"א דליכא לאוקומא דאקילו צה רבנן משום חיינא כדמפרש בערכין וא"ת אמאי לא אקשי מצרייתא דאב"י קשישא למ"ד אין נזקקין אלא אם כן רבית אוכלת צהן דהא קאמר אב"י קשישא שגובין מיתומים קטנים בשבועה וי"ל דהוה מוקי לה בצ"ח עובד כוכבים דשייכא ציה שבעה כמו שרגיל ר"ת לפרש שמומר לקבל שבעה מעובד כוכבים ואפי' לרבינו שמואל שאסר לקבל ממנו שבעה איכא לאוקומא בגר מושב שקבל עליו שלא לעבוד עבודת כוכבים שנשבע צסם ומיהו קשה לי מדקאמר אב"י קשישא יתומים שאמרו משמע דאמתני' דגיטין או דהכותב קאי דמיירי בכתובת אשה ע"כ צ"ל ודאי דהוה מוקי פלוגתא דבן נגס ורבנן כאב"י קשישא וס"ל כרבנן: **שג"י שטרות היוצאים ביום א'.** פ"י של מכר או של מתנה שמואל אמר שאלא דרייני דלא דמי להא דתנן היו כולן יוצאות בשעה אחת ואין שם אלא מנה חולקות צבוח דהתם צשעבוד איירי דאין השעבוד חל אלא

מאותה שעה שמוכח מתוך השטר כשהתחיל השעבוד דהיינו ממחרת יום שנכתב צו דציוס שנכתב אין מוכיח מתוך השטר ממי התחיל או צצקק או צערצ אבל מתנה או מכר כל הקודם צצותו יוס עצמו וכה. מ"ר: **ל"במא רב דאמר בר' מאיר דאמר עדי חתימה ברחי.** וכיון דעיקר הוא השטר ומתוך עדים החתומים צשטר אין ניכר שקדם קנינו של זה לקנינו של זה הלכך קונינן שניהם צצת אחת אפי' נכתב ומתסם ונמסר לאחד תחלה ואח"כ נכתב ונמסר לשני אע"פ שמתוך עדי מסירה ניכר דלא חשיב להו עדי מסירה עיקר והכי מוכח בגיטין דתנן צצ' כל הגט (דף נד:). כתב לגרש את הגדולה לא יגרש צו את הקטנה ודייק בגמ' הא גדולה מצי מגרש אמר רבה זאת אומרת שני יוסף צן שמעון הדרים צעיר אחת מוילאין שט"ח על אחרים א"ל אב"י אלא מעתה רישא דקמני פסול לגרש צו ה"נ שני הוא דלא מגרש ציה הא ראשון מצי מגרש ציה והא אמרת אין אחר יכול להוציא שטר חוב שציהם אלא מאי אית לך למימר צעדי מסירה ור' אלעזר משמע אבל לר"מ אפי' ראשון לא מצי מגרש אע"פ שניכר מתוך עדי מסירה הואיל ומתוך עדי חתימה אין ניכר. מ"ר. ונראה לרבי דמיירי הכא צמתנה או צמכר צמקוס צכותבין את השטר צצמקוס שאין כותבין שהקרקע נקנה צכסף וצבחוקה וצבחליפין והשטר אינו עומד אלא לרציה התם כולי ענלמא מודו דלמרינן שודא דאין זריך התם שיהא ניכר מתוך עדי חתימה איח קנה תחלה הואיל ואינו אלא לרציה צענלמא ור"ת מפרש הא מילתא צענין אחר וי"ל שני שטרות היוצאין ביום אחד מכר שדה אחת לשני בני אדם האחד עיקר אבל שני שטרות של שני בעלי חובצין חולקין לכ"ע כדתנן צמתניתינן חולקות צבוח ובעל כרחך כשבולן יוצאין ביום אחד וטעמא דשניהם אחת ושעה אחת צירושלים כיוס אחד צענלמא דמי לימא רצ דלמר כר"מ דלמר עדי חתימה כרתי ואפשר דנחתם צצת אחת דהנך סהדי חסומ אהאי והנך סהדי אהאי צבהי הדדי ומסתמא כיון שהחתימה עיקר המסירה היתה לדעת חתימה אע"פ שהיתה זו אחר זו והי כנמסר צצת א' דהיכא דכתבי שעות

מי שהיה נשוי פרק עשירי כתובות

צד.

שנמצאת אחת מהן שדה שאינה שלו. פ"י הקונט' שנודע צבר שהיא גזולה הלכך כשצאה רביעית לגבות משביעין לה והדר יציינן לה לבן נגס דהואיל מה שגבתה גבתה זריכה שבעה שהרי נפקדת אותה שיש לה שדה שאינה שלו וקשה לרבי דמסתמא

כשמשיביעין הרביעית משמע שעדיין לא גבתה מדקמני גבי רביעית נפרעת לא תפרע והואיל וכן הקודמת לה למח אינה לוקחת אותה שדה דצצירור שלו ואין צצכרא לומר שנמצאת אחת מהן שדה שאינה שלו ואינו ידוע אצו ועוד קשה לי מאי קאמר צן נגס וכי מפני שהיא אחרונה נשכרת אצו מי קאמר ת"ק נשכרה נפקדה קאמר שאינה נשבעת לפי שאין גבייתה כלוס שהקודמת לה נוטלת אותה שדה והיכא שהאחרונה נפרעת כגון שלא נמצאת אחת מהן שאינה שלו התם מודה נמי צן נגס דנפרעת שלא בשבעה על כן נראה כפי' ר"ח דאפילו לא נמצאת פליגי דקאמר צן נגס שנשבעת הרביעית משום חשש שמא תמצא אחת מהן שדה שאינה שלו ולא יוכלו אחרי כן לחזור עליה דמה שגבתה גבתה וה"ק צמאי פליגי כלומר צמאי תלוי עיקר טעמא שמתחת אותו טעם משביעה צן נגס לעולם כגון שנמצאת כו' ומשום הכי נשבעת אפילו לא נמצאת והכא צחישינן שמא תכסיף קמיפלגי לפי שיראה שמא תמצא אחת מהן שדה שאינה שלו ויחזור עליה ואינה חוששת להסציח השדה ומפסידתו ואומר ר"ת דמשביעין אותה כדי שמתפרש אלא התפסיה כררי וא"ת א"כ נשביע כל צ"ח דניחוש שמא יכסיף לפי שמא יש צעל חוב קדוס שיטרוף ממנו ונשביענו כדי שיפרוש אם התפסיו כררי לאו מלתא היא דאטו יש לנו לעשות תקנה לעצל חוב דליתיה קמן ושמא אינו צעולם אצל הכא אנו עושין תקנה צשציל הנשים הקודמות וא"ת ומה יועיל מה שיפרוש גס היתומים שיפול השדה צידס יכסיפיה מתמת ירצאה זו שמא תמצא אחת מהן שדה שאינה שלו ואומר רבי דלא יכסיפיה צשציל כך שחציבה צעיניהם עוד ואומר ר' הס למח יכסיפיה אם אותה שדה יצביחו יהא ריוח שלהן שיכולין לסלקן צוויז דאין להן צצדה אלא כנכרים צעלמא אצל אחרונה תכסיף דהואיל ומה שגבתה לא גבתה אינה יכולה לסלקה צוויז וא"ת

התפסיו כררי לאו מלתא היא דאטו יש לנו לעשות תקנה לעצל חוב דליתיה קמן ושמא אינו צעולם אצל הכא אנו עושין תקנה צשציל הנשים הקודמות וא"ת ומה יועיל מה שיפרוש גס היתומים שיפול השדה צידס יכסיפיה מתמת ירצאה זו שמא תמצא אחת מהן שדה שאינה שלו ואומר רבי דלא יכסיפיה צשציל כך שחציבה צעיניהם עוד ואומר ר' הס למח יכסיפיה אם אותה שדה יצביחו יהא ריוח שלהן שיכולין לסלקן צוויז דאין להן צצדה אלא כנכרים צעלמא אצל אחרונה תכסיף דהואיל ומה שגבתה לא גבתה אינה יכולה לסלקה צוויז וא"ת א"כ נשביע כל צ"ח דניחוש שמא יכסיף לפי שמא יש צעל חוב קדוס שיטרוף ממנו ונשביענו כדי שיפרוש אם התפסיו כררי לאו מלתא היא דאטו יש לנו לעשות תקנה לעצל חוב דליתיה קמן ושמא אינו צעולם אצל הכא אנו עושין תקנה צשציל הנשים הקודמות וא"ת ומה יועיל מה שיפרוש גס היתומים שיפול השדה צידס יכסיפיה מתמת ירצאה זו שמא תמצא אחת מהן שדה שאינה שלו ואומר רבי דלא יכסיפיה צשציל כך שחציבה צעיניהם עוד ואומר ר' הס למח יכסיפיה אם אותה שדה יצביחו יהא ריוח שלהן שיכולין לסלקן צוויז דאין להן צצדה אלא כנכרים צעלמא אצל אחרונה תכסיף דהואיל ומה שגבתה לא גבתה אינה יכולה לסלקה צוויז וא"ת א"כ נשביע כל צ"ח דניחוש שמא יכסיף לפי שמא יש צעל חוב קדוס שיטרוף ממנו ונשביענו כדי שיפרוש אם התפסיו כררי לאו מלתא היא דאטו יש לנו לעשות תקנה לעצל חוב דליתיה קמן ושמא אינו צעולם אצל הכא אנו עושין תקנה צשציל הנשים הקודמות וא"ת ומה יועיל מה שיפרוש גס היתומים שיפול השדה צידס יכסיפיה מתמת ירצאה זו שמא תמצא אחת מהן שדה שאינה שלו ואומר רבי דלא יכסיפיה צשציל כך שחציבה צעיניהם עוד ואומר ר' הס למח יכסיפיה אם אותה שדה יצביחו יהא ריוח שלהן שיכולין לסלקן צוויז דאין להן צצדה אלא כנכרים צעלמא אצל אחרונה תכסיף דהואיל ומה שגבתה לא גבתה אינה יכולה לסלקה צוויז וא"ת א"כ נשביע כל צ"ח דניחוש שמא יכסיף לפי שמא יש צעל חוב קדוס שיטרוף ממנו ונשביענו כדי שיפרוש אם התפסיו כררי לאו מלתא היא דאטו יש לנו לעשות תקנה לעצל חוב דליתיה קמן ושמא אינו צעולם אצל הכא אנו עושין תקנה צשציל הנשים הקודמות וא"ת ומה יועיל מה שיפרוש גס היתומים שיפול השדה צידס יכסיפיה מתמת ירצאה זו שמא תמצא אחת מהן שדה שאינה שלו ואומר רבי דלא יכסיפיה צשציל כך שחציבה צעיניהם עוד ואומר ר' הס למח יכסיפיה אם אותה שדה יצביחו יהא ריוח שלהן שיכולין לסלקן צוויז דאין להן צצדה אלא כנכרים צעלמא אצל אחרונה תכסיף דהואיל ומה שגבתה לא גבתה אינה יכולה לסלקה צוויז וא"ת א"כ נשביע כל צ"ח דניחוש שמא יכסיף לפי שמא יש צעל חוב קדוס שיטרוף ממנו ונשביענו כדי שיפרוש אם התפסיו כררי לאו מלתא היא דאטו יש לנו לעשות תקנה לעצל חוב דליתיה קמן ושמא אינו צעולם אצל הכא אנו עושין תקנה צשציל הנשים הקודמות וא"ת ומה יועיל מה שיפרוש גס היתומים שיפול השדה צידס יכסיפיה מתמת ירצאה זו שמא תמצא אחת מהן שדה שאינה שלו ואומר רבי דלא יכסיפיה צשציל כך שחציבה צעיניהם עוד ואומר ר' הס למח יכסיפיה אם אותה שדה יצביחו יהא ריוח שלהן שיכולין לסלקן צוויז דאין להן צצדה אלא כנכרים צעלמא אצל אחרונה תכסיף דהואיל ומה שגבתה לא גבתה אינה יכולה לסלקה צוויז וא"ת א"כ נשביע כל צ"ח דניחוש שמא יכסיף לפי שמא יש צעל חוב קדוס שיטרוף ממנו ונשביענו כדי שיפרוש אם התפסיו כררי לאו מלתא היא דאטו יש לנו לעשות תקנה לעצל חוב דליתיה קמן ושמא אינו צעולם אצל הכא אנו עושין תקנה צשציל הנשים הקודמות וא"ת ומה יועיל מה שיפרוש גס היתומים שיפול השדה צידס יכסיפיה מתמת ירצאה זו שמא תמצא אחת מהן שדה שאינה שלו ואומר רבי דלא יכסיפיה צשציל כך שחציבה צעיניהם עוד ואומר ר' הס למח יכסיפיה אם אותה שדה יצביחו יהא ריוח שלהן שיכולין לסלקן צוויז דאין להן צצדה אלא כנכרים צעלמא אצל אחרונה תכסיף דהואיל ומה שגבתה לא גבתה אינה יכולה לסלקה צוויז וא"ת א"כ נשביע כל צ"ח דניחוש שמא יכסיף לפי שמא יש צעל חוב קדוס שיטרוף ממנו ונשביענו כדי שיפרוש אם התפסיו כררי לאו מלתא היא דאטו יש לנו לעשות תקנה לעצל חוב דליתיה קמן ושמא אינו צעולם אצל הכא אנו עושין תקנה צשציל הנשים הקודמות וא"ת ומה יועיל מה שיפרוש גס היתומים שיפול השדה צידס יכסיפיה מתמת ירצאה זו שמא תמצא אחת מהן שדה שאינה שלו ואומר רבי דלא יכסיפיה צשציל כך שחציבה צעיניהם עוד ואומר ר' הס למח יכסיפיה אם אותה שדה יצביחו יהא ריוח שלהן שיכולין לסלקן צוויז דאין להן צצדה אלא כנכרים צעלמא אצל אחרונה תכסיף דהואיל ומה שגבתה לא גבתה אינה יכולה לסלקה צוויז וא"ת א"כ נשביע כל צ"ח דניחוש שמא יכסיף לפי שמא יש צעל חוב קדוס שיטרוף ממנו ונשביענו כדי שיפרוש אם התפסיו כררי לאו מלתא היא דאטו יש לנו לעשות תקנה לעצל חוב דליתיה קמן ושמא אינו צעולם אצל הכא אנו עושין תקנה צשציל הנשים הקודמות וא"ת ומה יועיל מה שיפרוש גס היתומים שיפול השדה צידס יכסיפיה מתמת ירצאה זו שמא תמצא אחת מהן שדה שאינה שלו ואומר רבי דלא יכסיפיה צשציל כך שחציבה צעיניהם עוד ואומר ר' הס למח יכסיפיה אם אותה שדה יצביחו יהא ריוח שלהן שיכולין לסלקן צוויז דאין להן צצדה אלא כנכרים צעלמא אצל אחרונה תכסיף דהואיל ומה שגבתה לא גבתה אינה יכולה לסלקה צוויז וא"ת א"כ נשביע כל צ"ח דניחוש שמא יכסיף לפי שמא יש צעל חוב קדוס שיטרוף ממנו ונשביענו כדי שיפרוש אם התפסיו כררי לאו מלתא היא דאטו יש לנו לעשות תקנה לעצל חוב דליתיה קמן ושמא אינו צעולם אצל הכא אנו עושין תקנה צשציל הנשים הקודמות וא"ת ומה יועיל מה שיפרוש גס היתומים שיפול השדה צידס יכסיפיה מתמת ירצאה זו שמא תמצא אחת מהן שדה שאינה שלו ואומר רבי דלא יכסיפיה צשציל כך שחציבה צעיניהם עוד ואומר ר' הס למח יכסיפיה אם אותה שדה יצביחו יהא ריוח שלהן שיכולין לסלקן צוויז דאין להן צצדה אלא כנכרים צעלמא אצל אחרונה תכסיף דהואיל ומה שגבתה לא גבתה אינה יכולה לסלקה צוויז וא"ת א"כ נשביע כל צ"ח דניחוש שמא יכסיף לפי שמא יש צעל חוב קדוס שיטרוף ממנו ונשביענו כדי שיפרוש אם התפסיו כררי לאו מלתא היא דאטו יש לנו לעשות תקנה לעצל חוב דליתיה קמן ושמא אינו צעולם אצל הכא אנו עושין תקנה צשציל הנשים הקודמות וא"ת ומה יועיל מה שיפרוש גס היתומים שיפול השדה צידס יכסיפיה מתמת ירצאה זו שמא תמצא אחת מהן שדה שאינה שלו ואומר רבי דלא יכסיפיה צשציל כך שחציבה צעיניהם עוד ואומר ר' הס למח יכסיפיה אם אותה שדה יצביחו יהא ריוח שלהן שיכולין לסלקן צוויז דאין להן צצדה אלא כנכרים צעלמא אצל אחרונה תכסיף דהואיל ומה שגבתה לא גבתה אינה יכולה לסלקה צוויז וא"ת א"כ נשביע כל צ"ח דניחוש שמא יכסיף לפי שמא יש צעל חוב קדוס שיטרוף ממנו ונשביענו כדי שיפרוש אם התפסיו כררי לאו מלתא היא דאטו יש לנו לעשות תקנה לעצל חוב דליתיה קמן ושמא אינו צעולם אצל הכא אנו עושין תקנה צשציל הנשים הקודמות וא"ת ומה יועיל מה שיפרוש גס היתומים שיפול השדה צידס יכסיפיה מתמת ירצאה זו שמא תמצא אחת מהן שדה שאינה שלו ואומר רבי דלא יכסיפיה צשציל כך שחציבה צעיניהם עוד ואומר ר' הס למח יכסיפיה אם אותה שדה יצביחו יהא ריוח שלהן שיכולין לסלקן צוויז דאין להן צצדה אלא כנכרים צעלמא אצל אחרונה תכסיף דהואיל ומה שגבתה לא גבתה אינה יכולה לסלקה צוויז וא"ת א"כ נשביע כל צ"ח דניחוש שמא יכסיף לפי שמא יש צעל חוב קדוס שיטרוף ממנו ונשביענו כדי שיפרוש אם התפסיו כררי לאו מלתא היא דאטו יש לנו לעשות תקנה לעצל חוב דליתיה קמן ושמא אינו צעולם אצל הכא אנו עושין תקנה צשציל הנשים הקודמות וא"ת ומה יועיל מה שיפרוש גס היתומים שיפול השדה צידס יכסיפיה מתמת ירצאה זו שמא תמצא אחת מהן שדה שאינה שלו ואומר רבי דלא יכסיפיה צשציל כך שחציבה צעיניהם עוד ואומר ר' הס למח יכסיפיה אם אותה שדה יצביחו יהא ריוח שלהן שיכולין לסלקן צוויז דאין להן צצדה אלא כנכרים צעלמא אצל אחרונה תכסיף דהואיל ומה שגבתה לא גבתה אינה יכולה לסלקה צוויז וא"ת א"כ נשביע כל צ"ח דניחוש שמא יכסיף לפי שמא יש צעל חוב קדוס שיטרוף ממנו ונשביענו כדי שיפרוש אם התפסיו כררי לאו מלתא היא דאטו יש לנו לעשות תקנה לעצל חוב דליתיה קמן ושמא אינו צעולם אצל הכא אנו עושין תקנה צשציל הנשים הקודמות וא"ת ומה יועיל מה שיפרוש גס היתומים שיפול השדה צידס יכסיפיה מתמת ירצאה זו שמא תמצא אחת מהן שדה שאינה שלו ואומר רבי דלא יכסיפיה צשציל כך שחציבה צעיניהם עוד ואומר ר' הס למח יכסיפיה אם אותה שדה יצביחו יהא ריוח שלהן שיכולין לסלקן צוויז דאין להן צצדה אלא כנכרים צעלמא אצל אחרונה תכסיף דהואיל ומה שגבתה לא גבתה אינה יכולה לסלקה צוויז וא"ת א"כ נשביע כל צ"ח דניחוש שמא יכסיף לפי שמא יש צעל חוב קדוס שיטרוף ממנו ונשביענו כדי שיפרוש אם התפסיו כררי לאו מלתא היא דאטו יש לנו לעשות תקנה לעצל חוב דליתיה קמן ושמא אינו צעולם אצל הכא אנו עושין תקנה צשציל הנשים הקודמות וא"ת ומה יועיל מה שיפרוש גס היתומים שיפול השדה צידס יכסיפיה מתמת ירצאה זו שמא תמצא אחת מהן שדה שאינה שלו ואומר רבי דלא יכסיפיה צשציל כך שחציבה צעיניהם עוד ואומר ר' הס למח יכסיפיה אם אותה שדה יצביחו יהא ריוח שלהן שיכולין לסלקן צוויז דאין להן צצדה אלא כנכרים צעלמא אצל אחרונה תכסיף דהואיל ומה שגבתה לא גבתה אינה יכולה לסלקה צוויז וא"ת א"כ נשביע כל צ"ח דניחוש שמא יכסיף לפי שמא יש צעל חוב קדוס שיטרוף ממנו ונשביענו כדי שיפרוש אם התפסיו כררי לאו מלתא היא דאטו יש לנו לעשות תקנה לעצל חוב דליתיה קמן ושמא אינו צעולם אצל הכא אנו עושין תקנה צשציל הנשים הקודמות וא"ת ומה יועיל מה שיפרוש גס היתומים שיפול השדה צידס יכסיפיה מתמת ירצאה זו שמא תמצא אחת מהן שדה שאינה שלו ואומר רבי דלא יכסיפיה צשציל כך שחציבה צעיניהם עוד ואומר ר' הס למח יכסיפיה אם אותה שדה יצביחו יהא ריוח שלהן שיכולין לסלקן צוויז דאין להן צצדה אלא כנכרים צעלמא אצל אחרונה תכסיף דהואיל ומה שגבתה לא גבתה אינה יכולה לסלקה צוויז וא"ת א"כ נשביע כל צ"ח דניחוש שמא יכסיף לפי שמא יש צעל חוב קדוס שיטרוף ממנו ונשביענו כדי שיפרוש אם התפסיו כררי לאו מלתא היא דאטו יש לנו לעשות תקנה לעצל חוב דליתיה קמן ושמא אינו צעולם אצל הכא אנו עושין תקנה צשציל הנשים הקודמות וא"ת ומה יועיל מה שיפרוש גס היתומים שיפול השדה צידס יכסיפיה מתמת ירצאה זו שמא תמצא אחת מהן שדה שאינה שלו ואומר רבי דלא יכסיפיה צשציל כך שחציבה צעיניהם עוד ואומר ר' הס למח יכסיפיה אם אותה שדה יצביחו יהא ריוח שלהן שיכולין לסלקן צוויז דאין להן צצדה אלא כנכרים צעלמא אצל אחרונה תכסיף דהואיל ומה שגבתה לא גבתה אינה יכולה לסלקה צוויז וא"ת א"כ נשביע כל צ"ח דניחוש שמא יכסיף לפי שמא יש צעל חוב קדוס שיטרוף ממנו ונשביענו כדי שיפרוש אם התפסיו כררי לאו מלתא היא דאטו יש לנו לעשות תקנה לעצל חוב דליתיה קמן ושמא אינו צעולם אצל הכא אנו עושין תקנה צשציל הנשים הקודמות וא"ת ומה יועיל מה שיפרוש גס היתומים שיפול השדה צידס יכסיפיה מתמת ירצאה זו שמא תמצא אחת מהן שדה שאינה שלו ואומר רבי דלא יכסיפיה צשציל כך שחציבה צעיניהם עוד ואומר ר' הס למח יכסיפיה אם אותה שדה יצביחו יהא ריוח שלהן שיכולין לסלקן צוויז דאין להן צצדה אלא כנכרים צעלמא אצל אחרונה תכסיף דהואיל ומה שגבתה לא גבתה אינה יכולה לסלקה צוויז וא"ת א"כ נשביע כל צ"ח דניחוש שמא יכסיף לפי שמא יש צעל חוב קדוס שיטרוף ממנו ונשביענו כדי שיפרוש אם התפסיו כררי לאו מלתא היא דאטו יש לנו לעשות תקנה לעצל חוב דליתיה קמן ושמא אינו צעולם אצל הכא אנו עושין תקנה צשציל הנשים הקודמות וא"ת ומה יועיל מה שיפרוש גס היתומים שיפול השדה צידס יכסיפיה מתמת ירצאה זו שמא תמצא אחת מהן שדה שאינה שלו ואומר רבי דלא יכסיפיה צשציל כך שחציבה צעיניהם עוד ואומר ר' הס למח יכסיפיה אם אותה שדה יצביחו יהא ריוח שלהן שיכולין לסלקן צוויז דאין להן צצדה אלא כנכרים צעלמא אצל אחרונה תכסיף דהואיל ומה שגבתה לא גבתה אינה יכולה לסלקה צוויז וא"ת א"כ נשביע כל צ"ח דניחוש שמא יכסיף לפי שמא יש צעל חוב קדוס שיטרוף ממנו ונשביענו כדי שיפרוש אם התפסיו כררי לאו מלתא היא דאטו יש לנו לעשות תקנה לעצל חוב דליתיה קמן ושמא אינו צעולם אצל הכא אנו עושין תקנה צשציל הנשים הקודמות וא"ת ומה יועיל מה שיפרוש גס היתומים שיפול השדה צידס יכסיפיה מתמת ירצאה זו שמא תמצא אחת מהן שדה שאינה שלו ואומר רבי דלא יכסיפיה צשציל כך שחציבה צעיניהם עוד ואומר ר' הס למח יכסיפיה אם אותה שדה יצביחו יהא ריוח שלהן שיכולין לסלקן צוויז דאין להן צצדה אלא כנכרים צעלמא אצל אחרונה תכסיף דהואיל ומה שגבתה לא גבתה אינה יכולה לסלקה צוויז וא"ת א"כ נשביע כל צ"ח דניחוש שמא יכסיף לפי שמא יש צעל חוב קדוס שיטרוף ממנו ונשביענו כדי שיפרוש אם התפסיו כררי לאו מלתא היא דאטו יש לנו לעשות תקנה לעצל חוב דליתיה קמן ושמא אינו צעולם אצל הכא אנו עושין תקנה צשציל הנשים הקודמות וא"ת ומה יועיל מה שיפרוש גס היתומים שיפול השדה צידס יכסיפיה מתמת ירצאה זו שמא תמצא אחת מהן שדה שאינה שלו ואומר רבי דלא יכסיפיה צשציל כך שחציבה צעיניהם עוד ואומר ר' הס למח יכסיפיה אם אותה שדה יצביחו יהא ריוח שלהן שיכולין לסלקן צוויז דאין להן צצדה אלא כנכרים צעלמא אצל אחרונה תכסיף דהואיל ומה שגבתה לא גבתה אינה יכולה לסלקה צוויז וא"ת א"כ נשביע כל צ"ח דניחוש שמא יכסיף לפי שמא יש צעל חוב קדוס שיטרוף ממנו ונשביענו כדי שיפרוש אם התפסיו כררי לאו מלתא היא דאטו יש לנו לעשות תקנה לעצל חוב דליתיה קמן ושמא אינו צעולם אצל הכא אנו עושין תקנה צשציל הנשים הקודמות וא"ת ומה יועיל מה שיפרוש גס היתומים שיפול השדה צידס יכסיפיה מתמת ירצאה זו שמא תמצא אחת מהן שדה שאינה שלו ואומר רבי דלא יכסיפיה צשציל כך שחציבה צעיניהם עוד ואומר ר' הס למח יכסיפיה אם אותה שדה יצביחו יהא ריוח שלהן שיכולין לסלקן צוויז דאין להן צצדה אלא כנכרים צעלמא אצל אחרונה תכסיף דהואיל ומה שגבתה לא גבתה אינה יכולה לסלקה צוויז וא"ת א"כ נשביע כל צ"ח דניחוש שמא יכסיף לפי שמא יש צעל חוב קדוס שיטרוף ממנו ונשביענו כדי שיפרוש אם התפסיו כררי לאו מלתא היא דאטו יש לנו לעשות תקנה לעצל חוב דליתיה קמן ושמא אינו צעולם אצל הכא אנו עושין תקנה צשציל הנשים הקודמות וא"ת ומה יועיל מה שיפרוש גס היתומים שיפול השדה צידס יכסיפיה מתמת ירצאה זו שמא תמצא אחת מהן שדה שאינה שלו ואומר רבי דלא יכסיפיה צשציל כך שחציבה צעיניהם עוד ואומר ר' הס למח יכסיפיה אם אותה שדה יצביחו יהא ריוח שלהן שיכולין לסלקן צוויז דאין להן צצדה אלא כנכרים צעלמא אצל אחרונה תכסיף דהואיל ומה שגבתה לא גבתה אינה יכולה לסלקה צוויז וא"ת א"כ נשביע כל צ"ח דניחוש שמא יכסיף לפי שמא יש צעל חוב קדוס שיטרוף ממנו ונשביענו כדי שיפרוש אם התפסיו כררי לאו מלתא היא דאטו יש לנו לעשות תקנה לעצל חוב דליתיה קמן ושמא אינו צעולם אצל הכא אנו עושין תקנה צשציל הנשים הקודמות וא"ת ומה יועיל מה שיפרוש גס היתומים שיפול השדה צידס יכסיפיה מתמת ירצאה זו שמא תמצא אחת מהן שדה שאינה שלו ואומר רבי דלא יכסיפיה צשציל כך שחציבה צעיניהם עוד ואומר ר' הס למח יכסיפיה אם אותה שדה יצביחו יהא ריוח שלהן שיכולין לסלקן צוויז דאין להן צצדה אלא כנכרים צעלמא אצל אחרונה תכסיף דהואיל ומה שגבתה לא גבתה אינה יכולה לסלקה צוויז וא"ת א"כ נשביע כל צ"ח דניחוש שמא יכסיף לפי שמא יש צעל חוב קדוס שיטרוף ממנו ונשביענו כדי שיפרוש אם התפסיו כררי לאו מלתא היא דאטו יש לנו לעשות תקנה לעצל חוב דליתיה קמן ושמא אינו צעולם אצל הכא אנו עושין תקנה צשציל הנשים הקודמות וא"ת ומה יועיל מה שיפרוש גס היתומים שיפול השדה צידס יכסיפיה מתמת ירצאה זו שמא תמצא אחת מהן שדה שאינה שלו ואומר רבי דלא יכסיפיה צשציל כך שחציבה צעיניהם עוד ואומר ר' הס למח יכסיפיה אם אותה שדה יצביחו יהא ריוח שלהן שיכולין לסלקן צוויז דאין להן צצדה אלא כנכרים צעלמא אצל אחרונה תכסיף דהואיל ומה שגבתה לא גבתה אינה יכולה לסלקה צוויז וא"ת א"כ נשביע כל צ"ח דניחוש שמא יכסיף לפי שמא יש צעל חוב קדוס שיטרוף ממנו ונשביענו כדי שיפרוש אם התפסיו כררי לאו מלתא היא דאטו יש לנו לעשות תקנה לעצל חוב דליתיה קמן ושמא אינו צעולם אצל הכא אנו עושין תקנה צשציל הנשים הקודמות וא"ת ומה יועיל מה שיפרוש גס היתומים שיפול השדה צידס יכסיפיה מתמת ירצאה זו שמא תמצא אחת מהן שדה שאינה שלו ואומר רבי דלא יכסיפיה צשציל כך שחציבה צעיניהם עוד ואומר ר' הס למח יכסיפיה אם אותה שדה יצביחו יהא ריוח שלהן שיכולין לסלקן צוויז דאין להן צצדה אלא כנכרים צעלמא אצל אחרונה תכסיף דהואיל ומה שגבתה לא גבתה אינה יכולה לסלקה צוויז וא"ת א"כ נשביע כל צ"ח דניחוש שמא יכסיף לפי שמא יש צעל חוב קדוס שיטרוף ממנו ונשביענו כדי שיפרוש אם התפסיו כררי לאו מלתא היא דאטו יש לנו לעשות תקנה לעצל חוב דליתיה קמן ושמא אינו צעולם אצל הכא אנו עושין תקנה צשציל הנשים הקודמות וא"ת ומה יועיל מה שיפרוש גס היתומים שיפול השדה צידס יכסיפיה מתמת ירצאה זו שמא תמצא אחת מהן שדה שאינה שלו ואומר רבי דלא יכסיפיה צשציל כך שחציבה צעיניהם עוד ואומר ר' הס למח יכסיפיה אם אותה שדה יצביחו יהא ריוח שלהן שיכולין לסלקן צוויז דאין להן צצדה אלא כנכרים צעלמא אצל אחרונה תכסיף דהוא